

1515910-22.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515910-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515910-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189994/2022 - 08º D.P. BRAS, 26116753 - 08º D.P. BRAS, 2189994 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriella Soares da Costa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

GABRIELLA SOARES DA COSTA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de julho de 2022, por volta de 11h30min, na Praça da Sé, 10, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 66 pedras de cocaína em forma de "Crack" (pesando 3,5 gramas), substância entorpecente que causa dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$51,30.

Segundo a denúncia, na data e local dos fatos, Guardas Municipais realizavam patrulhamento de rotina pela praça da Sé quando visualizaram a denunciada entregando algo a outra mulher, posteriormente identificada como Monique Campos, em atitude suspeita, e decidiram abordá-la.

Ao notar a aproximação dos agentes, GABRIELLA jogou um casaco no chão e se afastou do local, no interior do qual os guardas municipais encontraram 66 porções de "crack".

Junto à denunciada foi encontrada a quantia de R\$ 51,30, e com Monique, 4 porções de "crack" e R\$58,00 (cinquenta e oito reais).

Questionada, Monique relatou que havia acabado de comprar 4 pedras de crack de GABRIELLA (fl.10).

A ré foi presa em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 59/62. Posteriormente, foi concedido à acusada o benefício da liberdade provisória (fls. 127).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 84/86).

A ré foi citada (fls. 126 e 128), foi apresentada resposta à acusação e houve a ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas de acusação e ré marcou-se revel.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, menoridade relativa, aplicação do art. 33, §4º em seu valor máximo, regime inicial aberto, concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 16 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, bem como pelos laudos de fls. 20/23 e 107/110.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 107/110), corroborando o auto de constatação de fls. 20/23.

A autoria também restou incontroversa.

A ré, na fase inquisitiva, afirmou ser usuária e viciada em "crack". Negou que estivesse em posse das drogas (fls. 11).

Em Juízo, o acusado marcou-se revel, optando por não dar sua versão dos fatos.

A versão da acusada, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A testemunha Monique de Amorim Campos, em sede policial, afirmou que na data dos fatos comprou quatro pedras de crack da acusada por R\$ 10,00 cada uma. Estavam em seu poder os referidos entorpecentes e a quantia de R\$ 58,00 em dinheiro (fls. 10).

O Guarda Municipal Vladimir Dias De Oliveira afirmou que estavam em deslocamento no local quando visualizaram a ré, conhecida na região pelo crime de tráfico. Ela soltou uma blusa no chão e foi sentar próxima à outra pessoa. Efetuaram a abordagem, com ela nada havia. Dentro da jaqueta marrom havia as porções de "crack" e cerca de R\$55,00/58,00. Abordaram a pessoa que estava com a acusada, Monique, disse que tinha comprado quatro pedras de "crack" que estavam com ela de GABRIELLA. A embalagem eram as mesmas. Já tinha visto a acusada no local, mas ela só foi encaminhada à Delegacia de Polícia com dinheiro e liberada. Não viu venda pela ré, mas sempre vêem nas câmeras ela sempre cercada de usuários.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, a Guarda Municipal Josicleide Santos Do Nascimento.

Os relatos dos Guardas Civis foram firmes e seguros, não havendo motivo para deles se duvidar. Ademais, consoante já decidiu o E. TJSP: "as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, são dignos de crédito e plena validade. A orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, suas palavras servem para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial (...) Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções" (TJSP; Apelação Criminal 1500050-58.2021.8.26.0537; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação da ré nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 66 pedras de cocaína em forma de "Crack" (3,5g), sendo capazes de produzir mais de 17 cachimbos de "crack" e assim, suficientes para o comprometimento de um número expressivo de usuários.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder da acusada (R\$ 51,30 - fls. 16).

Assim, tudo nestes autos revela que a ré trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação da ré por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar à ré a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A acusada é tecnicamente primária (fls. 50/52 e 78/83).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 2/3 considerando que a acusada era tecnicamente primária à época dos fatos e estava na posse de pequena quantidade de entorpecentes, totalizando um anos e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte da acusada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR a ré GABRIELLA SOARES DA COSTA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

A ré não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que a ré deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA